

Minha Fala — Seminário 8

Do Poder-Dever ao Dever-Poder · Ana Vanzin & Vinícius Oliveira · PPGD/UFSC · 25/05/2026

Regra de ouro: o Vinícius dá o conceito; eu dou a tensão. Fio condutor: Estado Regulador ⇔ Regulado. Tom: curto, seguro, crítico, sem pressa.

SLIDE 03

Chave de leitura

Antes de entrar nos artigos, eu queria deixar a chave de leitura que costura tudo. Nestes quatro textos, o Poder Público aparece em **duas posições ao mesmo tempo**.

Ele é o **Regulador**: edita a LAI, a LGPD, cria a ANPD, publica resoluções e instruções normativas. Mas é também o **Regulado**: o maior controlador de dados pessoais do país, o maior usuário de sistemas automatizados e, muitas vezes, o próprio agente que decide sobre acesso a direitos.

Então a pergunta é: o que acontece quando quem faz a regra é também quem tem mais poder — e mais incentivo — para relativizá-la contra o cidadão? É essa tensão que chamamos de passagem **do poder-dever ao dever-poder**: quando o Estado vira destinatário da própria norma, o dever vira uma obrigação que ele administra em benefício próprio.

↪ Vinícius, volta pra ti.

EMERGÊNCIA

O Estado faz a regra, mas é também o maior submetido a ela — regula dados e transparência, mas é quem mais coleta, opaciza e automatiza decisões contra o cidadão. É daí que vem a tese: do poder-dever ao dever-poder.

SLIDE 09

Salgado & Saito • privacidade e ADI 6.387

O ponto que eu puxaria de Salgado e Saito: mesmo quando o Estado cria a LGPD, a **dimensão de defesa não desaparece** — porque o Estado continua sendo um dos maiores agentes de tratamento de dados do país.

Os próprios autores lembram do caso **Snowden**, de vigilância estatal em massa, e, no Brasil, da **MP 954 de 2020**: o Executivo tentou compartilhar dados de telecomunicações de milhões de brasileiros sem finalidade suficientemente clara. O STF teve que conter isso na **ADI 6.387**.

Então a autotutela administrativa não bastou — foi preciso outro Poder segurar o regulador. O Estado que edita a regra de proteção é também aquele contra o qual o cidadão precisa ser protegido.

↪ Vinícius.

EMERGÊNCIA

Mesmo com LGPD, a defesa não some, porque o Estado é um dos maiores tratadores de dados. A MP 954 mostrou isso, e o STF teve que conter na ADI 6.387. O Estado que regula é também aquele contra o qual o cidadão precisa ser defendido.

SLIDE 14

Cristóvam & Hahn • opacidade seletiva

O que eu acho mais importante neste segundo artigo é a **assimetria**. Governo aberto aparece como um dever jurídico: transparência, participação, accountability, dados em formato aberto. Mas quem decide o que aparece, em que formato, e o que continua sigiloso, é o próprio Estado.

A LAI obriga transparência, mas também permite classificar informações como reservadas, secretas e ultrassecretas. A mesma estrutura que promete abertura guarda as chaves da opacidade. Recife, São Paulo e Florianópolis mostram boas práticas, mas um portal pode ser transparente no fiscal e completamente **opaco na decisão algorítmica**.

↪ Vinícius, fecha essa primeira parte.

EMERGÊNCIA

Governo aberto é promessa de transparência, mas quem controla o que abre e o que fecha é o próprio Estado. A LAI obriga publicidade e também permite sigilo. Mesmo bons portais não dizem como um algoritmo decide.

Sarlet & Molinaro • quem controla o controlador

Em Sarlet e Molinaro, o choque aparece na **escala**. A LGPD trabalha com finalidade, minimização, consentimento, anonimização — e o big data pressiona todas essas categorias. Isso fica ainda mais delicado quando o grande coletor é o próprio Estado.

O Estado não coleta pouco: saúde, educação, assistência, previdência, tributação, segurança. Tem uma visão quase total da vida administrativa do cidadão. Então a pergunta deixa de ser "há base legal para tratar esse dado?" e passa a ser: **quem controla o controlador?** Se o Estado concentra os dados, regula a proteção e é o maior usuário das bases, a minimização corre o risco de virar promessa retórica.

↪ Vinícius, vamos para o quarto artigo.

EMERGÊNCIA

Sarlet e Molinaro mostram que o big data tensiona finalidade, minimização e anonimização. Isso é mais grave quando o grande coletor é o Estado. A pergunta passa a ser: quem controla o controlador?

INSS · contraditório · black box · SyRI

Esse é o artigo que encontra a realidade mais diretamente. Tavares e os coautores defendem que o **contraditório algorítmico precisa ser prévio**: recurso depois pode até remediar parte do dano, mas não substitui a chance de participar antes da decisão.

O caso-âncora é o **INSS**. A trabalhadora rural pede aposentadoria por idade como segurada especial. O sistema cruza bases — CNIS, CadÚnico, dados fiscais, localização — e **infere** que ela não comprova atividade rural. Mas inferência não é prova. A negativa chega como fórmula: "não comprovada a qualidade de segurado especial", sem dizer quais dados pesaram, qual critério foi usado, qual contradição ela deveria corrigir.

Isso viola a **IN 128/2022 do próprio INSS**, que exige análise e contraditório. O órgão que edita a regra é o mesmo que automatiza a negativa: aqui o **Regulador vira Regulado — e falha**. O que a segurada recebe é uma caixa-preta: dados entram, uma negativa sai. Sem rosto, sem porquê, sem pessoa.

No plano internacional, o espelho é o **SyRI**, na Holanda — sistema estatal de detecção de fraude em benefícios. O Tribunal de Haia o proibiu em 2020 por violar privacidade, finalidade, minimização e devido processo. Lá, um tribunal conteve a opacidade algorítmica do Estado; aqui, ainda estamos no estágio da denúncia.

E não é hipótese de laboratório: em 2025, o próprio INSS notificou pelo Meu INSS mais de **1,6 milhão de aposentados** sobre descontos que 97% nunca autorizaram — **R\$ 6,3 bilhões**. Não foi viés algorítmico, foi fraude de governança — mas é o mesmo app, o mesmo ator e a mesma lógica: o Estado lesa o segurado e devolve a ele, *depois*, o ônus de contestar.

↪ E em vez de só falar disso, a gente vai mostrar. Mas antes, duas camadas que vêm antes do contraditório.

EMERGÊNCIA

Contraditório tem que ser prévio. No INSS, a segurada rural recebe negativa automática sem saber quais dados pesaram. O órgão que edita a regra é o que automatiza a violação — a caixa-preta da nossa tese. SyRI: lá um tribunal conteve; aqui, ainda na denúncia.

Propedêutica · literacia + notícia humana

Eu queria acrescentar dois degraus que vêm antes do contraditório. O primeiro é a **literacia algorítmica**. A pessoa muitas vezes nem sabe que foi uma máquina que decidiu — não sabe o que é inferência, viés de proxy, modelo preditivo. Não se contesta o que não se compreende. Empoderar não é só abrir um canal de recurso: é **traduzir a decisão em linguagem que a pessoa entenda**. Transparência não basta; o que falta é inteligibilidade.

O segundo degrau é uma tese normativa que eu proponho: certas decisões podem até ser automatizadas, mas a **comunicação** de uma decisão adversa a alguém em situação de vulnerabilidade deveria ser feita por uma pessoa, não por uma máquina. A negativa de uma aposentadoria não deveria chegar como frase fria num aplicativo. A dignidade do administrado também está em *como* ele é avisado.

Então o contraditório algorítmico tem dois pressupostos: primeiro, a pessoa precisa compreender; segundo, ela precisa ser tratada como pessoa.

E isso está virando direito positivo: o PL 2338, aprovado no Senado em dezembro de 2024 e em votação final na Câmara, garante a quem sofre uma decisão automatizada o direito à **explicação e à contestação**. A nossa tese é, em boa parte, o que o legislador está prestes a positivar.

↪ E agora a gente mostra como isso poderia virar uma ferramenta.

EMERGÊNCIA

*Antes do contraditório, dois pressupostos. Literacia: não se contesta o que não se compreende.
Notícia humana: uma decisão adversa contra pessoa vulnerável não deveria chegar como frase fria num app.*

Demo · Conselho de Contestação Algorítmica

Nós construímos um protótipo chamado **Conselho de Contestação Algorítmica**. A ideia é simples: a trabalhadora rural que teve a aposentadoria negada automaticamente. Em vez de receber só uma negativa padronizada, o caso passa por **quatro perspectivas**, cada uma traduzindo a tensão de um artigo.

A **Defensoria Pública** olha para contraditório prévio e ampla defesa. O **Cientista de Dados** olha para explicabilidade, viés de proxy e qualidade da inferência. O **Administrador Público** olha para governança, motivação e dever de justificar. E o **Cidadão** olha para exclusão digital, linguagem compreensível e notícia humana.

O conselho funciona em três fases: na Fase 1, cada conselheiro dá um parecer independente; na Fase 2, eles avaliam os argumentos uns dos outros, tornando visível a tensão entre eficiência e direitos; na Fase 3, um relator sintetiza tudo. O sistema não decide pela pessoa — ele organiza razões, expõe conflitos e **devolve à pessoa o contraditório que o Estado suprimiu**.

Clicar: [INSS – Aposentadoria Rural Negada → Fase 1 → Fase 2 → Fase 3](#). Se travar: versão offline ([Conselho.html](#)), mesmo fluxo.

Este protótipo é conceitual — não é produto comercial nem promessa de solução mágica. É uma maquete acadêmica para mostrar o que falta quando a Administração decide por algoritmo: explicação, contestação, linguagem compreensível e cuidado humano.

| ↪ Vinícius, fecha contigo.

Fecho

O protótipo é a resposta prática à pergunta do início. A Administração 4.0 não fica democrática só por ser digital. Ela só é legítima quando a decisão pode ser **compreendida, explicada e contestada** — e isso vale com mais força justamente porque o Estado é, ao mesmo tempo, quem faz a regra e quem mais tende a relativizá-la. Se o Estado quer decidir por dados, ele precisa aceitar também ser controlado por direitos.

A Administração 4.0 não é democrática por ser digital. Ela só é legítima quando a decisão pode ser **compreendida, explicada e contestada**. Se o Estado quer decidir por dados, precisa aceitar ser controlado por direitos.

Caixa de munição

Robodebt (Austrália)

Cobrança automatizada de dívidas sociais sem checagem humana. Cobranças indevidas em massa, dano social gravíssimo. Exemplo de eficiência algorítmica sem governança humana.

TJ/MA — IA judicial

De 80 para 969 sentenças com IA, com precedentes inexistentes e fundamentação padronizada. Se a decisão é acelerada por IA, a fundamentação precisa ficar mais controlável, não menos. A autoridade usa tecnologia sem se submeter ao dever de motivar.

SyRI (Holanda, Haia 2020)

O Estado cruzava bases para detectar fraude, concentrando impacto em bairros pobres e de imigrantes. O Tribunal de Haia proibiu. Exemplo de um Judiciário contendo a opacidade algorítmica do Executivo.

EU AI Act (Europa)

Algoritmos que decidem elegibilidade a benefícios sociais são "alto risco" (Anexo III). O caso INSS, na taxonomia europeia, exigiria auditoria, explicabilidade e supervisão humana obrigatórias. Regras de alto risco vigentes a partir de agosto de 2026.

Descontos do INSS (2025)

Desde 2019, descontos associativos em benefícios — 97% não autorizados, R\$ 6,3 bilhões, mais de 1,6 milhão de aposentados, CPMI no Congresso. Avisados pelo Meu INSS só depois. Mesmo ator, mesmo app: o Estado lesa e terceiriza ao cidadão o ônus de contestar.

Marco Legal da IA (PL 2338/2023)

Aprovado no Senado em dez/2024, em votação final na Câmara (aprovação esperada em 2026). Modelo europeu por risco; garante ao afetado direito à informação, explicação e contestação de decisões automatizadas. Apontado vício de iniciativa no trecho sobre competências da ANPD — até a lei da IA esbarra na tensão de quem regula quem.

Se perguntarem se o protótipo é "solução"

Não. É uma maquete crítica. Não resolve a política pública — torna visível a lacuna: hoje a pessoa recebe uma decisão automatizada sem compreender, participar ou contestar tecnicamente.

Se perguntarem se isso não deixaria a Administração lenta

A pergunta não é velocidade contra direitos, é qual velocidade é constitucionalmente aceitável. Decidir rápido uma negativa ilegítima não é eficiência — é dano administrativamente acelerado.

REFERÊNCIA

As quatro leituras (veículo correto)

ARTIGO	REVISTA	ANO
Salgado & Saito — privacidade multifuncional	International Journal of Digital Law (IJDL), v.1 n.3	2020
Cristóvam & Hahn — governo aberto / INDA	Rev. de Direito Administrativo e Gestão Pública (RDAGP), v.6 n.1	2020
Sarlet & Molinaro — big data na saúde	Rev. Bras. de Direitos Fundamentais & Justiça, ano 13 n.41	2019
Tavares, Bitencourt & Cristóvam — explicabilidade e contraditório	Diké – Revista Jurídica (UESC), v.23 n.27	2024

ANTES DE FALAR

30 segundos

1. Não correr. 2. Eu não preciso explicar tudo. 3. Minha função é mostrar a tensão.
4. Frase central: quem faz a regra é também quem mais precisa ser controlado por ela.
5. Se travar: "o Estado regulador vira regulado — e falha contra o cidadão."

Linha única: o Estado digital só é legítimo se a pessoa entende, contesta e é tratada como pessoa.